

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3365/2531

อัยการ ตั่ง
นาย นองหรือแซว เสียม ไหม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 59, มาตรา 295, มาตรา 80, มาตรา 288,
มาตรา 92, มาตรา 295

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530 มาตรา 4

จำเลยใช้มีดฟันผู้เสียหายมีบาดแผลหลังศีรษะ 2 แผล เป็นแผลยาว 5
เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร และแผลยาว 3 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตร แผลที่
หน้าอกซ้ายยาว 6 เซนติเมตร ไม่ลึก แผลฉีกขาดที่หน้าผากด้านซ้ายยาว 4
เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ใช้เวลารักษาบาดแผลไม่เกิน 14 วัน รอยแผลที่
ศีรษะ 2 แผลไม่ใช่แผลฉกรรจ์ส่วนแผลที่อื่นเกิดจากการปล้ำกัน ขณะเกิดเหตุผู้เสีย
หายหันหลังให้จำเลย ถ้าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย จำเลยมีโอกาสดำกำลังแรงเข้า
โถมฟันผู้เสียหายได้ บาดแผลน่าจะฉกรรจ์มากกว่านี้ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า
ผู้เสียหาย คงมีเจตนาทำร้ายผู้เสียหายเท่านั้น จำเลยกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีน
ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา 60
พรรษา พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ จึงเพิ่มโทษจำเลยตามที่โจทก์ขอไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80, 92 เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 12 ปี เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92หนึ่งในสาม ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78โดยที่ส่วนของการเพิ่มเท่ากับส่วนของการลด เห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่านายเชียร ศรีบัว ผู้เสียหายได้ถูกคนร้ายฟันในบริเวณบ้านพักของนายเกษม ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ตั้งกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนปรากฏรายละเอียดบาดแผลตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องและจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกและพ้นโทษมายังไม่เกินห้าปี คดีมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์มั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องหรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความผู้เสียหายไม่มีพยานอื่นสนับสนุนและขัดต่อเหตุผลนั้น เห็นว่า แม้ผู้เสียหายไม่ได้เห็นจำเลยในขณะที่ฟัน แต่ผู้เสียหายก็ได้หันไปมองจำเลยเห็นจำเลยถือมีดอยู่ในทันใดที่ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณท้ายทอย และในชั้นสอบสวน จำเลยก็รับว่า ได้ใช้มีดฟันศีรษะผู้เสียหายจริงคดีจึงรับฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้มีดฟันผู้เสียหาย ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายนั้น นายแพทย์ไกรสร พยานโจทก์ผู้ตรวจรักษาผู้เสียหาย ได้ทำรายงานตามเอกสารหมายเลข 8 ว่ามีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะและหน้าเป็นบาดแผลถูกของมีคมขอบเรียบหลังศีรษะ 2 แผล เป็นแผลยาว 5 เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร และแผลยาว 3 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตร แผลที่หน้าอกซ้ายยาว 6 เซนติเมตร ไม่ลึกแผลฉีกขาดที่หน้าผากด้านซ้ายยาว 4 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ผู้ป่วยรู้เรื่องดีใช้เวลารักษาบาดแผลไม่เกิน 14 วันและเบิกความว่า กะโหลกศีรษะผู้เสียหายไม่แตก ส่วนความลึกบาดแผลตามรายงานนั้นคาดคะเนเอา หากได้รับการรักษาไม่ทันแล้วก็จะถึงแก่ความตาย บริเวณศีรษะตั้งแต่หนังศีรษะถึง

กะโหลกศีรษะห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร แต่ในบางส่วน หากมีกล้ามเนื้ออยู่มาก ก็อาจห่างถึง 2 เซนติเมตร เมื่อได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ตอนก่อนเกิดเหตุประกอบ ลักษณะของมิดที่จำเลยใช้ฟันและบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับแล้ว ยังฟังไม่ถนัดว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย แม้มีรอยแผลที่ศีรษะ 2 แผล ก็ไม่ใช่แผลฉกรรจ์ ส่วน แผลที่อื่นนอกจากบนศีรษะน่าจะเชื่อว่า เกิดจากการปล้ำกัน โดยจำเลยเบิกความว่า จำเลยจับมือของผู้เสียหายทั้งที่ถือปืน ผู้เสียหายจับมือจำเลยทั้งที่ถือมีดนายสมจิตร พรหมสังข์ พยานโจทก์เบิกความสนับสนุนความข้อนี้ถ้าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย บาดแผลน่าจะฉกรรจ์มากกว่านี้เพราะขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายหันหลังให้จำเลย จำเลยมีโอกาสน่าจะใช้กำลังแรงเข้าโถมฟันผู้เสียหายได้ที่จำเลยให้การรับสารภาพชั้น สอบสวนว่าพยานฆ่าผู้เสียหายนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากทางพิจารณาขัดกับ คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย คดีก็ต้องรับฟังตามที่ได้ความในทาง พิจารณา สรุปแล้ว พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยฐาน พยายามฆ่าผู้เสียหายคงรับฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาทำร้ายผู้เสียหาย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น บางส่วน สำหรับคำขอให้เพิ่มโทษจำเลยของโจทก์นั้น ปราบกฏว่าได้มีพระราชบัญญัติ ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับนี้บัญญัติว่า ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้ กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2530 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ปราบกฏว่า ความผิดฐานมีเฮโรอีนที่โจทก์ถือเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษนั้นจำเลยได้ กระทำก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ดังนี้จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้"

พิพากษาแก้ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ให้ ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่

การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก
1 ปี

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>